



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLuíDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 9813/2025/COGIN/GEGR/SUOD/DIR/ANTT

Interessado: Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR/SUOD/ANTT - Concessionárias de Rodovias Federais.

Referência: 50500.038301/2025-18

Assunto: Erros nas Sugestões de Autos de Infração - Evasão de Pedágio - Evasão de PPV - Free Flow - HS WIM - Entendimento Geral - GEGIR.

I. INTRODUÇÃO

1. A presente Nota de Entendimento trata da análise e manifestação acerca dos procedimentos relacionados ao encaminhamento das sugestões de autos de infração pelas concessionárias de rodovias federais sob regulação da ANTT, considerando as atribuições regimentais conferidas à Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários – GEGIR no art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#) (atualizada pela [Resolução ANTT nº 6.019/2023](#)), a saber:

Art. 25. À Superintendência de Infraestrutura Rodoviária possui a seguinte estrutura:

[...]

II - Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários, à qual compete: (Redação dada pela [Resolução 6019/2023/DG/ANTT/MT](#))

a) realizar a gestão, acompanhamento, controle, análise e encaminhamento de propostas de inclusão, exclusão, antecipação, postergação, reprogramação e alteração de investimentos e dos parâmetros técnicos e de desempenho de serviços operacionais dos contratos de concessão rodoviária; (Redação dada pela [Resolução 6019/2023/DG/ANTT/MT](#))

b) acompanhar, controlar e ajustar as verbas previstas nos contratos de concessão rodoviária; (Redação dada pela [Resolução 6019/2023/DG/ANTT/MT](#))

c) avaliar e propor a recomposição do equilíbrio econômico dos contratos de concessão rodoviária, relativos a alteração de investimentos e custos operacionais; e (Acrescentada pela [Resolução 6019/2023/DG/ANTT/MT](#))

d) instruir, analisar, propor e acompanhar os processos de revisões ordinárias, extraordinárias e quinquenais nos contratos de concessão rodoviária, relativos os investimentos e custos operacionais. (Acrescentada pela [Resolução 6019/2023/DG/ANTT/MT](#)) (Grifo nosso)

II. OBJETIVO

2. A presente Nota Técnica tem como principais objetivos:

- Analisar e uniformizar entendimento técnico;
- Trazer maior segurança nas análises técnicas e atos administrativos relativos ao tema em questão;
- Identificar dispositivos regulamentares, contratuais e legais;
- Identificar formas de operacionalização, fluxos de processos e procedimentos;
- Fornecer subsídios técnicos para orientação interna e externa;
- Fornecer subsídios técnicos para elaboração e/ou atualização de regulamento da Agência;
- Propor melhorias nos procedimentos e processos internos desta Gerência.

3. A análise e as conclusões alcançadas nesta Nota Técnica tem caráter orientativo e não vinculante às tomadas de decisões futuras por parte desta Gerência.

III. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVAS

4. A seguir são apresentadas as referências contratuais e normativas a serem consideradas na análise:

- [Contratos de Concessão de Rodovias Federais](#) e respectivos Programas de Exploração da Rodovias - PERs;
- [Resolução ANTT nº 5.379/2017](#): Estabelece diretrizes técnicas e parâmetros de desempenho para os equipamentos, sistemas e instalações operacionais do modelo de fiscalização e operação dos Postos de Pesagem Veicular sob a responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT por meio de agente remoto com uso de Sistemas Automatizados Integrados - SAI;
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;
- [Resolução CONTRAN nº 547/2015](#): Dispõe sobre a padronização do procedimento administrativo para identificação do infrator responsável pela infração de excesso peso e dimensões de veículos e dá outras providências;
- [Resolução CONTRAN nº 902/2022](#): Dispõe sobre o uso de sistemas automatizados integrados para a aferição de peso e dimensões de veículos com dispensa da presença física da autoridade de trânsito ou de seu agente no local da aferição e dá outras providências;
- [Resolução CONTRAN nº 920/2022](#): Regulamenta a utilização de sistemas automáticos não metrológicos de fiscalização, nos termos do § 2º do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro;
- [Resolução CONTRAN nº 1.013/2024](#): Dispõe sobre os sistemas de livre passagem (free flow) em vias urbanas e rurais;
- [Lei nº 9.503/1997](#): Institui o Código de Trânsito Brasileiro;
- [Lei nº 10.233/2001](#): Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras providências;
- Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT).

IV. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

5. A presente Nota de Entendimento tem origem na comunicação encaminhada pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros – SUFIS, por meio de e-mail datado de 23 de julho de 2025, às 15h13, endereçado à Superintendência de Infraestrutura Rodoviária – SUROD, cujo teor tratou do elevado número de descartes verificados nas sugestões de autos de infração encaminhadas pelas concessionárias de rodovias federais para fins de fiscalização.
6. Conforme informações apresentadas, somente no primeiro semestre de 2025, mais de 150 mil sugestões apresentaram algum tipo de erro ou inconsistência, o que inviabilizou sua autuação. As inconformidades identificadas têm demandado considerável tempo e esforço das equipes técnicas da Agência, em virtude da necessidade de análise individualizada de documentos que, em sua maioria, apresentam falhas impeditivas à continuidade do fluxo de apuração de infrações.
7. Cumpre destacar que é competência da SUFIS gerenciar os procedimentos de apuração de infrações às legislações de transportes rodoviário de cargas, passageiros e de trânsito, bem como desenvolver metodologias, procedimentos e propor normas relacionadas à apuração de infrações e à aplicação de penalidades decorrentes do descumprimento da legislação de transportes terrestres. Além disso, cabe à SUFIS fornecer informações e alertas à SUROD sobre possíveis inconformidades ou inadequações operacionais por parte das concessionárias, de modo a subsidiar as ações de regulação e fiscalização da infraestrutura rodoviária concedida.
8. Diante desse contexto, a presente Nota tem por objetivo avaliar o cenário atual das sugestões de autos de infração encaminhadas pelas concessionárias e, no âmbito das competências regimentais da GEGIR, esclarecer, definir e indicar procedimentos e parâmetros que orientem o fluxo de trabalho adotado no processamento dessas sugestões. Busca-se, assim, reduzir a incidência de erros, aprimorar a eficiência do processo e mitigar a sobrecarga operacional sobre as áreas técnicas da Agência.

V. ANÁLISE

V.A. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

9. A análise do presente tema requer a observância do conjunto normativo aplicável às atividades de fiscalização, autuação e processamento de infrações nas rodovias federais concedidas, especialmente no que se refere ao papel das concessionárias na geração e encaminhamento de informações necessárias à autuação de infrações.
10. Nesse contexto, a [Resolução ANTT nº 5.379/2017](#), que trata do modelo de fiscalização e operação dos Postos de Pesagem Veicular, estabelece:

CAPÍTULO VII

DO PROCESSO DE AUTUAÇÃO

Art. 43. *Comprovado o cometimento de infração, deverão ser disponibilizados para o agente de fiscalização da ANTT, além das informações estabelecidas no art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro, os seguintes dados, registrados em sistema eletrônico de processamento de dados, necessários à lavratura do auto de infração:*

- I - imagem frontal com a placa legível e imagem panorâmica do veículo no momento da pesagem;*
- II - configuração e classificação do veículo pesado na forma descrita na [Portaria Denatran nº 63, de 31 de março de 2009](#);*
- III - limites regulamentares de PBT, PBTC, peso por eixo ou conjunto de eixos e dimensões para a configuração do veículo fiscalizado;*
- IV - PBT, PBTC e peso por eixo ou conjunto de eixos obtidos durante o processo de fiscalização (pesagem e repesagem) do veículo, expressos em quilogramas;*
- V - registro contendo o número do registro de pesagem, único e sequencial, e o(s) excesso(s) de peso constatado(s);*
- VI - data e hora do registro de pesagem;*
- VII - identificação do instrumento de pesagem e comprovação de sua regularidade metrológica;*
- VIII - demais informações provenientes de atualizações legais e técnicas.*

§1º O agente da ANTT será responsável pelas informações transcritas no auto de infração, devendo proceder a verificação e validação de todos dados registrados.

§2º As informações previstas neste artigo devem ser encaminhadas pelos SAI ao SIFAMA, ou a outro sistema definido pela ANTT, de forma automatizada e integrada de acordo com critérios estabelecidos pela ANTT.

Art. 44. *No caso de infração prevista nos arts. 209 ou 239 do Código de Trânsito Brasileiro, serão encaminhadas pelos SAI ao SIFAMA, de forma automatizada e integrada, as seguintes informações:*

- I - imagens panorâmicas que caracterizem a infração;*
- II - imagem frontal legível da placa dianteira do veículo;*

11. Atualmente, temos que a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#) (RCR 2), que aprovou a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, estabelece diretrizes para a emissão de multas e/ou autuações em diferentes contextos relacionados ao controle e monitoração do tráfego, fiscalização de velocidade, pesagem veicular e evasão de pedágios em rodovias concedidas, a saber:

Seção III

Controle e monitoração de tráfego

Art. 179. *A concessionária deverá realizar o monitoramento permanente do tráfego no sistema rodoviário, incluindo contagens volumétricas, medições e demais procedimentos estabelecidos no contrato de concessão necessários à:*

- I - obtenção de informações de interesse da ANTT, da concessionária e dos usuários;*
- II - apuração do cumprimento de suas obrigações;*
- III - verificação da obrigação de realizar obras de manutenção de nível de serviço em função do atingimento de gatilho de investimentos; e*
- IV - verificação da necessidade de executar melhorias em dispositivos de interconexão.*

§ 1º A concessionária deverá instalar dispositivos de registro de evasão de pedágio nos locais indicados pela Superintendência competente, interligado com o sistema de autuações utilizado pela ANTT.

§ 2º A fiscalização da evasão de pedágio será realizada, prioritariamente, sem a presença do agente da autoridade de trânsito no local da infração, sendo a concessionária responsável por instalar todos os recursos necessários para a viabilização da autuação remota por parte da ANTT.

§ 3º A identificação da evasão da cobrança de uso da rodovia na modalidade fluxo livre será implementada pela concessionária, observada a regulamentação específica aprovada pela Diretoria.

Art. 180. *No controle e monitoração de tráfego, a concessionária deverá manter os sistemas de:*

- I - sensoriamento de tráfego veicular;*
- II - painéis de mensagens variáveis;*
- III - sensoriamento meteorológico;*
- IV - circuito fechado de televisão; e*
- V - detecção de altura.*

[...]

Seção VI

Pesagem veicular, excesso de peso e evasão

Art. 200. *A pesagem veicular será regida pelas obrigações previstas no contrato de concessão e pelo disposto na [Resolução nº 5.379, de 5 de julho de 2017](#), e sua fiscalização pela ANTT será realizada prioritariamente pela modalidade remota.*

§ 1º Quando não estiver previsto no contrato de concessão, a concessionária poderá implementar sistema de pesagem em movimento, mediante prévia autorização da ANTT, observada a regulamentação específica aprovada pela Diretoria.

§ 2º A fiscalização da pesagem veicular será realizada na modalidade presencial em postos de pesagem que não contemplem a modalidade prevista no caput ou no §1º.

Art. 201. A fiscalização da evasão de pesagem será realizada, prioritariamente, sem a presença do agente da autoridade de trânsito no local da infração, sendo a concessionária responsável por instalar todos os recursos necessários para a viabilização da autuação remota por parte da ANTT.

[...]

CAPÍTULO XI

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 225. Aos contratos de concessão celebrados antes da entrada em vigor do Regulamento das Concessões Rodoviárias não se aplicam as seguintes obrigações, salvo se já nele previstas ou após aditamento com recomposição do equilíbrio econômico-financeiro:

I - implantação dos sistemas de que tratam os arts. 7º e 8º;

II - remuneração dos custos de manutenção, conservação, operação, monitoração e obrigações indiretas de obras e serviços, de que trata o art. 41, cujos projetos não os tenham contemplado;

III - custos decorrentes da apreensão e destinação de animais, nos termos do § 3º do art. 174;

IV - implantação de equipamento de sensoramento de tráfego veicular, nos termos do § 4º do art. 181;

V - impressão e postagem de notificações de autuação e penalidade, nos termos do §2º do art. 198;

VI - instalação de dispositivos de registro de evasões de pedágio e de pesagem veicular, nos termos do § 1º do art. 179 e do art. 201;

VII - contratação de verificador e pagamento da verba de verificação, nos termos do Capítulo VIII.

Parágrafo único. Na recomposição do equilíbrio econômico-financeiro para inclusão da contratação de verificador, poderá ser adotado provisoriamente valor estimado do serviço com base nos valores pagos a empresa supervisora contratada pela ANTT ou a outro verificador já contratado, devendo-se ajustar posteriormente os valores efetivamente pagos pela concessionária. (Grifo nosso)

12. Diante do exposto, verifica-se que o arcabouço regulatório vigente conferem às concessionárias a obrigação de operar, manter e integrar sistemas automatizados de monitoração e registro de ocorrências, assegurando a fidedignidade, completude e tempestividade das informações encaminhadas à ANTT, sem prejuízo da responsabilidade da Agência quanto à validação e lavratura dos autos de infração.

13. Importa ressaltar que o escopo desta Nota Técnica restringe-se à atuação das concessionárias e das áreas técnicas da Agência no processo de encaminhamento, análise e aproveitamento das sugestões de autos de infração, não abrangendo discussões sobre obrigações contratuais específicas ou a adoção de novas tecnologias, como *free flow* e HS-WIM.

V.B. LEGISLAÇÃO/NORMATIVOS DE INTERESSE

14. Destacam-se, a seguir, dispositivos legais e infralegais diretamente relacionados ao tema desta Nota de Entendimento.

15. No plano das atribuições legais da Agência, a [Lei nº 10.233/2001](#) estabelece competências gerais da ANTT em matéria de trânsito nas rodovias federais sob sua esfera de atuação, nos termos que seguem:

Seção II

Das Atribuições da Agência Nacional de Transportes Terrestres

Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, como atribuições gerais:

[...]

XVII – exercer, diretamente ou mediante convênio, as competências expressas nos incisos VI, quanto à infração prevista no [art. 209-A](#), e [VIII do caput do art. 21 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997](#) (Código de Trânsito Brasileiro), nas rodovias federais por ela administradas; ([Redação dada pela Lei nº 14.157, de 2021](#))

16. A [Lei nº 9.503/1997](#) (Código de Trânsito Brasileiro – CTB) define competências executivas de trânsito e disciplina normas gerais de circulação, licenciamento, infrações, penalidades e o processo administrativo de trânsito, como transcrito abaixo:

Capítulo XVIII - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Seção I - Da Autuação

Art. 280

Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

§ 1º (VETADO)

§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.

§ 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.

§ 5º (VETADO).

§ 6º Não há infração de circulação, parada ou estacionamento relativa aos veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, aos de polícia, aos de fiscalização e operação de trânsito e às ambulâncias, ainda que não identificados ostensivamente

Art. 281

A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 14.304, de 2022)

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

(Redação do inciso II dada pela Lei n. 9.602/98)

Art. 281-A.

Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.

(Artigo 281-A incluído pela Lei n. 14.071/20, em vigor a partir de 12ABR21)

§ 2º O prazo para expedição da notificação da autuação referente às penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação será contado a partir da data da instauração do processo destinado à aplicação dessas penalidades. (Incluído pela Lei nº 14.304, de 2022)

17. A [Resolução CONTRAN nº 902/2022](#) disciplina o uso de sistemas automatizados integrados para aferição de peso e dimensões sem presença física do agente, definindo requisitos de projeto, sinalização e registros mínimos para caracterização das infrações, nos termos a seguir:

Art. 11. O sistema automático não metrológico de fiscalização dos veículos que deixarem de adentrar nas áreas destinadas à pesagem deverá registrar:

I - uma ou mais imagens panorâmicas que caracterizem a infração e o veículo, mostrando o sinal de regulamentação R-24b ou o dispositivo luminoso; e

II - uma imagem adicional para identificar a placa do veículo, se necessário.

Parágrafo único. A(s) imagem(ns) panorâmica(s) deve(m) mostrar a seção transversal da via, de forma a visualizar a(s) faixa(s) de tráfego do local fiscalizado.

[...]

Art. 14. O sistema automático não metrológico de fiscalização da transposição, sem autorização, do bloqueio viário localizado na saída da área destinada à pesagem de veículos deverá:

I - registrar a imagem frontal do veículo ao transpor, sem autorização, o bloqueio viário, exibindo a imposição não atendida;

II - registrar uma imagem adicional para identificar a placa do veículo, se necessário; e

III - permanecer inibido, não registrando imagem enquanto estiver ativa a permissão para retorno à rodovia no local fiscalizado.

Parágrafo único. A imagem frontal, prevista no inciso I deste artigo, deverá mostrar a imposição não atendida por meio de dispositivo luminoso de dupla face.

18. A [Resolução CONTRAN nº 920/2022](#), estabelece requisitos mínimos de imagem e identificação para sistemas automáticos não metrológicos de fiscalização, assegurando a integridade probatória dos registros:

Art. 5º A imagem detectada pelo sistema automático não metrológico de fiscalização deve permitir a identificação do veículo e, no mínimo:

I - registrar:

a) placa do veículo; e

b) dia e horário da infração;

II - conter:

a) local da infração identificado de forma descritiva ou codificado; e

b) identificação do sistema automático não metrológico de fiscalização utilizado, mediante numeração estabelecida pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

§ 1º A autoridade de trânsito deve dar publicidade à relação de códigos de que trata a alínea "a" e à numeração de que trata a alínea "b", ambas do inciso II deste artigo.

§ 2º Quando utilizado o sistema automático não metrológico de fiscalização móvel, o local da infração deverá ser registrado automaticamente, sendo dispensada sua codificação.

19. A [Resolução CONTRAN nº 1.013/2024](#) dispõe sobre os sistemas de livre passagem (free flow) em vias urbanas e rurais:

Art. 5º Para efeitos de cobrança de uso de vias urbanas ou rurais pelo sistema de livre passagem (free flow), a identificação dos veículos se dará, concomitantemente:

I - pela placa de identificação veicular;

II - pela classificação veicular; e

III - pelas imagens do veículo.

§ 1º Os caracteres da placa de identificação veicular serão verificados por meio de sistema de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), ou por imagem ou vídeo da passagem do veículo pelo pedágio eletrônico, em caso de falha do OCR, sendo obrigação do proprietário do veículo manter sua placa de identificação em condições de visibilidade e legibilidade.

§ 2º Poderão ser empregados, de forma complementar ao disposto no § 1º, métodos de identificação veicular tais como tag RFID ou outros meios tecnológicos de identificação automática de veículos, de forma isolada ou conjunta, na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executivo com circunscrição sobre a via.

§ 3º Nos casos de combinação veicular, a identificação se dará pela placa de identificação veicular da unidade tratora.

§ 4º A classificação veicular de que trata o inciso II do caput deverá indicar o tipo de veículo para fins de cobrança de tarifas de pedágio, conforme regras estabelecidas pelo órgão ou entidade executivo com circunscrição sobre a via.

§ 5º Para fins da classificação veicular de que trata o § 4º, deverá ser observado, no que couber, o disposto no art. 17 da Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015.

§ 6º As imagens de que trata o inciso III do caput deverão permitir a visualização panorâmica do veículo e a placa de identificação veicular, no momento de sua passagem pelo pedágio eletrônico.

§ 7º Os órgãos ou entidades executivos com circunscrição sobre a via ou as concessionárias, conforme o caso, deverão armazenar as imagens de que tratam o § 6º por, no mínimo:

I - noventa dias, contados da data da passagem pelo pedágio eletrônico; ou

II - cinco anos, nos casos de ocorrência da infração de trânsito prevista no art. 209-A da Lei nº 9.503, de 1997

[...]

Art. 7º Será concedido ao usuário o prazo de trinta dias, contados da data da passagem do veículo pelo pedágio eletrônico, para o pagamento da tarifa de pedágio.

§ 1º Caso a data limite para pagamento não seja considerada dia útil, nos termos desta Resolução, o prazo máximo de que trata o caput será estendido até o próximo dia útil.

§ 2º O usuário poderá pagar as tarifas de pedágio utilizando quaisquer canais válidos de recebimento.

§ 3º Deverão ser disponibilizados ao usuário canais para contestação das passagens ou dos valores cobrados que julgar indevidos.

§ 4º O registro da contestação de que trata o § 3º não interrompe o prazo previsto no caput, garantidos o direito de defesa prévia e de interposição de recursos, em caso de infração de trânsito, nos termos da Lei nº 9.503, de 1997, e dos regulamentos do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

§ 5º A critério do órgão ou entidade executivo com circunscrição sobre a via ou da concessionária, conforme o caso, poderão ser disponibilizados pontos físicos para pagamento da tarifa de pedágio, inclusive com recursos em espécie, desde que fornecido comprovante de pagamento ao usuário.

§ 6º Os veículos licenciados no exterior que possuírem débitos relacionados à tarifa de pedágio por passagem em pedágios eletrônicos não poderão deixar o país antes de efetuado o pagamento, estando sujeitos à retenção pela autoridade competente, até a regularização das pendências.

§ 7º Os órgãos ou entidades executivos com circunscrição sobre a via ou as concessionárias, conforme o caso, e os operadores responsáveis pelos canais válidos de recebimento deverão oferecer meios para pagamento das tarifas pendentes aos usuários de veículos licenciados no exterior.

[...]

Art. 9º A inobservância ao disposto no art. 7º desta Resolução configura infração de trânsito prevista no art. 209-A da Lei nº 9.503, de 1997, a ser verificada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário competente.

§ 1º A infração disposta no caput será verificada por meio de sistemas automáticos não metrológicos de fiscalização, conforme Resolução CONTRAN nº 920, de 28 de março de 2022.

§ 2º O órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário competente deve observar as condições e procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.503, de 1997, na Resolução CONTRAN nº 985, de 15 de dezembro de 2022, e nos demais regulamentos do CONTRAN e do órgão máximo executivo de trânsito da União.

§ 3º O órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário competente deverá ter acesso direto e integrado às informações necessárias para a constatação da infração de trânsito e lavratura do auto de infração de trânsito.

§ 4º O pagamento da multa de trânsito decorrente da infração de que trata o caput não desobriga o usuário de realizar o pagamento das tarifas de pedágio devidas.

§ 5º O tipo infracional e a situação descrita no caput não afastam a possibilidade de aplicação de outras infrações, penalidades e medidas administrativas previstas na Lei nº 9.503, de 1997.

§ 6º A utilização de sistemas de livre passagem (free flow) não homologados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, ou a não observância ao disposto no art. 8º desta Resolução afastam a infração disposta no caput, sendo vedada a lavratura de auto de infração de trânsito com base no art. 209-A do CTB.

20. O conjunto normativo acima delineado explicita as competências legais da ANTT e dos órgãos executivos de trânsito, os requisitos probatórios mínimos para a lavratura e processamento de infrações (inclusive em modalidades remotas), e os padrões técnicos aplicáveis aos sistemas automatizados utilizados em pesagem, evasão de pedágio e free flow. À luz desses dispositivos, as concessionárias devem assegurar que as sugestões de autos de infração sejam instruídas com dados completos e válidos, observando a padronização técnica e documental.

V.C. CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

21. Como estudo de caso, apresentam-se a seguir, quadro 1, trechos do Anexo – Programa de Exploração de Rodovias (PER), referente ao Contrato de Concessão celebrado no âmbito da Segunda Etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais (PROCOFE).

22. O objetivo desta análise é evidenciar o grau de detalhamento conferido pelo contrato às diversas obrigações atribuídas à concessionária, notadamente no que se refere aos sistemas operacionais. Tal exame busca demonstrar que, na ausência de disposição contratual específica, não é possível impor à concessionária encargos adicionais relacionados ao tema, sob pena de violação ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro e às cláusulas essenciais que regem os contratos de concessão.

2ª Etapa - Fase I
Autopista Régis Bittencourt
Edital nº 001/2007
BR-116/SP/PR - Trecho São Paulo - Curitiba
Programa de Exploração da Rodovia

Quadro 1 - Comparativo de Obrigações

6 OPERAÇÃO DA RODOVIA	
6.3 SISTEMAS DE CONTROLE DE TRÁFEGO	6.5 SISTEMA DE PESAGEM
6.3.2 Procedimentos Executivos 6.3.2.8 Sistema de Controle de Velocidade A Concessionária deverá implantar um sistema de controle automático de velocidade de veículos, composto pelas unidades de monitoração eletrônica de velocidade fixas e ostensivas definidas no Capítulo APRESENTAÇÃO, que deverão ser instaladas em trechos da RODOVIA que se caracterizem como críticos. Para efeito deste PER, considera-se unidade de controle de velocidade o equipamento que cobre uma faixa de rolamento da RODOVIA, durante 24 h por dia, e realiza a coleta, armazenamento e tratamento de dados volumétricos, classificatórios e de velocidade de todos os veículos passantes, e registro da imagem dos veículos com excesso de velocidade, devendo fornecer, ainda, no mínimo, as mesmas informações das unidades de detecção e sensoramento de pista. Sua localização deverá ser proposta pela Concessionária e apresentada à ANTT para aceitação. Após a realização de obras de ampliação da capacidade no local de sua instalação, a ANTT poderá solicitar à Concessionária sua reinstalação em novo local, sem ônus adicional. Da mesma forma, a cada 5 anos, poderá a ANTT solicitar à Concessionária a reinstalação, em novos locais, de até 20% do quantitativo de unidades de controle de velocidade definidas no Capítulo APRESENTAÇÃO, descontadas as reinstalações nos últimos 5 anos por motivo de ampliação da capacidade no local, não ensejando revisão da tarifa básica de pedágio. Os equipamentos, ferramentas e sistemas deverão cumprir as seguintes premissas: – Basear-se em padrões determinados pelo CONTRAN, dentro do conceito de equipamentos de monitoração eletrônica de velocidade fixos e ostensivos; – Assegurar interface amigável ao usuário/equipamentos/sistemas de informações; – Permitir a integração das diversas funcionalidades dos equipamentos e sistemas; – Garantir a integridade dos dados e a segurança física e lógica das informações obtidas, bem como permitir a auditoria dos equipamentos e sistemas; – Garantir a agilidade na disponibilização das informações. Entende-se por fixo e ostensivo, o equipamento de medição de velocidade com Portaria de Aprovação de Modelo emitida pelo INMETRO, que possua estrutura rígida fixa, visível a uma distância de 100m a partir do ponto em que estiver instalado, e que permita comunicação visual com os usuários, através de dispositivos de interação com os mesmos, integradas ao corpo do equipamento, compostos de: – Dispositivo luminoso piscante, localizado no topo do equipamento, indicando sua presença e sinalização de segurança; – Dispositivo luminoso acionado automaticamente, em conjunto com dispositivo sonoro, quando detectado veículo com velocidade abaixo do limite de velocidade programado; – Dispositivo luminoso acionado automaticamente, em conjunto com dispositivo sonoro, quando detectado veículo com velocidade acima do limite de velocidade programado; O painel que indica a velocidade medida deve atender, no mínimo, aos requisitos técnicos estabelecidos no Manual de Sinalização de Trânsito – Parte 1 – Sinalização Vertical, do DENATRAN. A velocidade do veículo monitorado deve ser indicada com, no mínimo, dois dígitos, de 25 cm de altura e 100 candelas de intensidade luminosa por dígito (medida com a intensidade do dígito 8), possibilitando a perfeita visualização do mesmo a qualquer hora e sob quaisquer condições climáticas. O dispositivo registrador de imagens deverá ser constituído por câmera registradora de imagens digital, com resolução mínima de 640 x 480 pixels, com 256 tons de cinza e dispositivo de iluminação infravermelho para operação noturna, os quais deverão ser acionados simultaneamente quando a velocidade do veículo estiver acima do limite programado, considerada a tolerância estabelecida pelo INMETRO. Os serviços a serem realizados pela Concessionária compreendem as seguintes fases: – Disponibilização, instalação, manutenção e permanente reposição de equipamento de controle de velocidade (barreiras eletrônicas); – Coleta e processamento de imagens e dados captados pelos equipamentos; – Envio das imagens captadas à ANTT para validação e obtenção de dados dos veículos/proprietários; – Processamento dos dados e imagens validados pela ANTT; – Impressão das Notificações de Infração e, posteriormente, das Notificações de Penalidade; – Envio das Notificações à ANTT para postagem; – Geração de relatórios estatísticos e gerenciais a partir dos dados coletados pelos equipamentos e sistema de processamento; – Emprego de todos os recursos materiais e humanos necessários para o atendimento das obrigações elencadas; – Disponibilização à ANTT de todas as imagens captadas e dados processados. A coleta de imagens e dados deve possuir, no mínimo, as seguintes características: – Descriptorgrafia da imagem coletada e conferência da assinatura digital da mesma; – Envio de arquivo com imagens à ANTT, para consulta de características de veículos e proprietários identificados; – Identificação do veículo, mediante comparação da visualização das imagens com os dados do cadastro; – Envio do arquivo das imagens para validação pela ANTT. – Impressão da Notificação de Infração, conforme layout da ANTT, após sua solicitação; – Disponibilização para consulta pela ANTT; – Possibilidade de emissão das Notificações pela ANTT; O software de processamento deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos: – A base de dados do sistema de processamento deverá possuir a informação referente ao número de ordem de cada uma das imagens capturadas, de maneira a possibilitar a verificação do relacionamento entre os dados e as imagens coletadas em campo; – Acessar e permitir a visualização das imagens criptografadas capturadas pelos equipamentos; – Confirmar a assinatura digital das imagens garantindo sua integridade e características originais; – Possuir função de identificação e registro de usuários e agentes de trânsito, com controle de acesso e com senhas protegidas; – Gerar arquivo de placas de veículos infratores, para posterior envio à ANTT, que realizará as consultas necessárias para obtenção dos dados cadastrais e características dos mesmos junto aos DETRAN's conveniados; – Conferir os dados e características de veículos identificados pela ANTT com as imagens e dados do cadastro; – Imprimir a Notificação de Infração após a validação das imagens pela ANTT, com a distorção e/ou encobrimento da região do pára-brisa do veículo, para garantir a privacidade de seus ocupantes; – Imprimir a Notificação de Penalidade após solicitação da ANTT, com a distorção e/ou encobrimento da região do pára-brisa do veículo, para garantir a privacidade de seus ocupantes; – Fornecer à ANTT arquivo de consulta dos dados da infração, acessado pelos seguintes dados: – Número do Auto de Infração; – Número de Aviso de Recebimento; – CPF ou CNPJ; – Placa do veículo; – Número do RENAVAM. O arquivo disponibilizado à ANTT deverá conter, no mínimo, os seguintes dados: – Dados do proprietário (CPF/CNPJ, nome e endereço completo); – Dados do veículo (placa, marca/modelo/espécie); – Dados da infração (número do Auto de Infração, código e descrição da infração, tipificação, pontuação, velocidades: aferida e permitida, local, data e hora da infração, valor da multa, código do equipamento medidor de velocidade); – As informações capturadas pelos equipamentos. As imagens capturadas pelos equipamentos deverão registrar: – Imagem do veículo no momento do cometimento da infração, com possibilidade de verificação de sua placa; – Velocidade aferida no momento da infração, em km/h; – Data (dia, mês e ano) e horário (horas, minutos e segundos) da infração. As imagens capturadas pelos equipamentos	6.5.1 Escopo dos Serviços O sistema de pesagem contemplará, conforme descrito no Capítulo APRESENTAÇÃO, duas modalidades, ambas com condições de verificar situações de excesso de peso em qualquer veículo, efetuar atuações e transbordo das cargas em excesso, sendo auxiliado pela pesagem dinâmica permanente descrita no item 6.3.1. 6.5.2 Procedimentos Executivos Os Sistemas de Balanças Fixas deverão ser implantados pela Concessionária, conforme estabelecido no Capítulo APRESENTAÇÃO, que deverá fornecer todos os meios, materiais e de pessoal para sua operação. Todos os empregados que participem dos serviços nas Balanças deverão trabalhar devidamente uniformizados. 6.5.2.1 Pesagem dinâmica eletrônica nos Postos de Pesagem Fixos O sistema contará, conforme descrito no Capítulo APRESENTAÇÃO, com os postos existentes ao longo da RODOVIA (caso existentes), a serem recuperados e reformados pela Concessionária. Tais postos, após reforma, deverão ter dimensões compatíveis com o fluxo de tráfego de veículos de carga, inclusive com relação aos locais para estacionamento e transbordo de cargas em excesso, além de tapers de entrada e saída, iluminação, sinalização indicativa etc. A Concessionária deverá operacionalizar os Postos de Pesagem de maneira a cumprir os Parâmetros de Desempenho previstos em 6.5.3. Os Postos de Pesagem Fixos deverão dispor de todo o equipamento necessário para a pesagem dinâmica, inclusive para a atuação, a ser efetuada pela ANTT, que deverá contar com sala própria e isolada do restante, e rede de transmissão de dados. Deverá, ainda, dispor de sistema de câmeras fotográficas, estrategicamente posicionadas, com sensores associados aos semáforos, de modo a registrar as placas dos veículos que se evadirem sem pesagem ou evitarem a atuação. 6.5.3 Parâmetros de Desempenho Todas as Balanças Fixas deverão ser objeto de permanente aferição pelo INMETRO, com periodicidade máxima de 1 ano. Os Postos de Pesagem Fixos deverão, a critério da ANTT, operar permanentemente, durante 24 horas, todos os dias da semana. Todos os equipamentos utilizados nos Sistemas de Pesagem deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade, não devendo, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação. Qualquer equipamento ou elemento das Balanças Fixas que apresente problema deverá ser reparado ou substituído em, no máximo, 24 horas. Qualquer Balança, Fixa ou Móvel, não deverá sofrer paralisação superior a 120 horas por ano, exceto se por determinação da ANTT. (Grifamos)

deverão conter: - Velocidade regulamentada para o local, em km/h; - Local da infração; - Identificação do equipamento utilizado; - Data de verificação do equipamento pelo INMETRO. Os relatórios estatísticos e gerenciais deverão compreender, no mínimo: - Dados relativos às Notificações de Infração e Notificações de Penalidade, emitindo estatísticas quantitativas das imagens e dos dados consistentes e inconsistentes; - Dados consolidados de fluxo de veículos obtidos por meio dos equipamentos, gerando informações de fluxo de veículos, velocidades praticadas, infrações e Notificações. - Relatórios de fluxo de veículos por: - Intervalo de faixa de velocidade; - Intervalo de faixa horária (mínimo de 15 em 15 minutos); - Intervalo de data (dia, semana ou mês); - Por tipo de veículos (motocicleta, carro de passeio, caminhão e ônibus); - Por intervalo de comprimento dos veículos. Deverão ser fornecidos à ANTT, os seguintes itens: - Semanalmente: - Notificações de Infração e Notificações de Penalidade, impressas em meio magnético, contendo a imagem (após a validação pela ANTT) do respectivo veículo no momento do cometimento da infração, conforme prescreve o Código de Trânsito Brasileiro e as normas vigentes pertinentes do DENATRAN e CONTRAN; - Imagens e dados de todos os veículos infratores, que compõem os respectivos Autos de Infração, os quais serão armazenados em mídia magnética ou ótica para eventual impressão, de forma que as informações contidas não sejam alteradas sob nenhuma hipótese; - Todas as imagens captadas pelos equipamentos e seus dados. - Mensalmente: - Relatórios gerenciais e estatísticos: os dados estatísticos de volume de tráfego serão emitidos e classificados por tipo de veículos (motocicleta, carro de passeio, caminhão e ônibus) e por faixas de velocidade e de horário, em modelos e formulários próprios, a serem definidos pela ANTT; - Relatórios de funcionamento de todos os equipamentos instalados. 6.3.3 Parâmetros de Desempenho Para avaliar a qualidade do serviço, a somatória do tempo de interrupção de funcionamento dos Sistemas de Detecção e Sensoriamento de Pista, de PMVs Fixos, de Sensoriamento Meteorológico e de CFTV não poderá ser superior a 24 horas por mês. Com relação à Inspeção de Tráfego, em qualquer ponto da RODOVIA a somatória dos atrasos com relação à frequência estabelecida, a cada 4 viaturas, não poderá ser superior a 1 hora. Todos os equipamentos e veículos utilizados nos Sistemas de Controle de Tráfego deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade, não devendo, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação. (Grifamos)	
--	--

23. Do quadro acima, verifica-se que, embora o sistema de controle de tráfego seja descrito de maneira minuciosa, definindo de forma precisa as atribuições e responsabilidades da concessionária, não se observa o mesmo nível de detalhamento em relação ao sistema de pesagem. A ausência de especificações contratuais acerca desse sistema evidencia que o contrato de concessão não previu obrigações expressas relacionadas à sua operação.

24. Dessa forma, não é juridicamente admissível impor à concessionária encargos ou deveres que não constem do instrumento contratual original, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e, especialmente, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato — pilares fundamentais do regime de concessões públicas. A introdução de novas obrigações, sem a devida previsão contratual ou sem a correspondente recomposição do equilíbrio, configuraria uma alteração unilateral indevida, em descompasso com o marco legal aplicável e com a própria natureza do ajuste.

25. Portanto, eventual exigência de novas obrigações relacionadas ao sistema de pesagem deverá estar devidamente amparada por termo aditivo formalmente celebrado entre as partes, de modo a assegurar o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, em estrita observância da manutenção das condições originalmente pactuadas.

26. Na sequência, seguem excertos dos Contratos de Concessão de acordo com a modelagem de cada etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais - PROCOFE, referentes aos parâmetros técnicos e de desempenho atribuídos aos sistemas *free flow*, quando previsto, e de pesagem. A saber:

3ª Etapa

Ecovias Minas Goiás

Edital nº 001/2013- Parte VII

BR-050/GO/MG: trecho entre o entroncamento com a BR-040, em Goiás, até a divisa de Minas Gerais com o Estado de São Paulo.

Programa de Exploração da Rodovia

3.4.7 Sistema de Pesagem	
Escopo	Implantar e operacionalizar o sistema de pesagem na modalidade fixa com condições de verificar situações de excesso de peso em qualquer veículo, efetuar autuações e transbordo das cargas em excesso, sendo auxiliado pela pesagem dinâmica permanente
Parâmetros Técnicos	Os postos existentes na Rodovia poderão ser recuperados e reformados, sendo que os projetos devem ser apresentados para aceitação pela ANTT
	Os postos de pesagem fixos deverão ter dimensões compatíveis com o fluxo de tráfego de veículos de carga, inclusive com relação aos locais para estacionamento e transbordo de cargas em excesso, além de <i>tapers</i> de entrada e saída, iluminação, sinalização indicativa etc.
	Os postos de pesagem fixos deverão dispor de todo o equipamento necessário para a pesagem dinâmica, inclusive para a autuação, a ser efetuada pela ANTT, que deverá contar com sala própria e isolada do restante, e rede de transmissão de dados
	Dispor de sistema de câmeras fotográficas, estrategicamente posicionadas, com sensores associados aos semáforos, de modo a registrar as placas dos veículos que se evadirem sem pesagem ou evitarem a autuação
	A Concessionária deverá fornecer todos os recursos, materiais e humanos, para a operação dos postos de pesagem fixos
	A Concessionária deverá instalar todos os recursos necessários para implementação de um sistema de autuação remota por parte da ANTT.
	Os Pátios para Transbordo de Produtos Perigosos deverão ser instalados em áreas contíguas a cada Posto de Pesagem Fixa, porém sem interferência ou relacionamento direto com as áreas destinadas à pesagem normal dos caminhões. Esses pátios deverão ser devidamente isolados, pavimentados, vedados e iluminados.
	Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade
	Os equipamentos não devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação
	Todas as balanças fixas deverão ser objeto de permanente aferição pelo INMETRO, com periodicidade máxima de 1 ano
	Os postos de pesagem fixos deverão operar permanentemente, durante 24 horas, todos os dias da semana
	Não será admitida, em hipótese alguma, a formação de filas de veículos em áreas externas às áreas dos postos de pesagem (veículos em espera nos acostamentos ou faixas de tráfego) e também o estacionamento de veículos retidos fora do espaço de estacionamento previsto para esta finalidade
Parâmetros de Desempenho	Qualquer equipamento ou elemento das balanças fixas que apresente problema deverá ser reparado ou substituído em, no máximo, 24 horas
Prazo para implantação e operacionalização do escopo	Qualquer balança não deverá sofrer paralisação superior a 120 horas por ano, exceto se por determinação da ANTT
	Os serviços relativos à operação dos sistemas de pesagem fixos, caso a Concessionária opte pela implantação de novos postos de pesagem fixos, deverá se dar até o término do 2º ano do prazo da Concessão
	Os postos existentes deverão ser mantidos em operação pela Concessionária até que os novos postos entrem em operação. Caso os postos existentes sejam mantidos, eles deverão estar adequados aos parâmetros de desempenho até o término do 1º ano do prazo da Concessão

4ª Etapa

Ecovias Rio Minas

Edital nº 01/2022 Parte VII

Sistema Free Flow	
Escopo	Sistema de Gerenciamento de tráfego por meio do Sistema Free Flow, que deverá ser implantado na rodovia BR-116/RJ (RMRJ).
Parâmetros de Desempenho	Implantação de toda a estrutura de pórticos, contadores automáticos, medidores de velocidade, displays indicadores de tarifa e demais equipamentos necessários à viabilização do Free Flow. Possibilitar o pagamento da tarifa de pedágio sem necessidade de redução de velocidade do veículo, mediante utilização de etiqueta eletrônica ou equipamento detector de sinal de rádio, emitido por um dispositivo instalado no veículo ou outros dispositivos com resultados semelhantes, contratados pelo usuário, de uma AMAP e sistema OCR capaz de verificar a placa do veículo e consultar no banco de dados das AMAPs com objetivo de diminuir possíveis falhas de leitura do sistema principal. Os equipamentos empregados na cobrança automática deverão permitir a transmissão de informações sobre a categoria do veículo, registrar sua passagem, calcular a tarifa a ser paga e permitir o pagamento antecipado, ou por débito em conta corrente ou cartão de crédito. Os equipamentos deverão ainda armazenar os dados relativos à operação. Os usuários poderão contratar os serviços das Administradoras de Meios de pagamento para Arrecadação de Pedágio – AMAPs autorizadas pela ANTT, conforme resolução específica. Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade. Os equipamentos não devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superiores às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação. Qualquer equipamento ou elemento do sistema free flow que apresente problema deverá ser reparado ou substituído em, no máximo, 24 horas.
CNSO	O Sistema de Arrecadação deverá estar integrado com o CNSO da ANTT com acesso direto (sem passar pelo SGO), transmissão dos dados em tempo real, referente ao fluxo de veículo dentro do sistema free flow devendo transmitir informações por pórtico, por pista, por modalidade de cobrança, por eixo, por veículo.
SGO	O Sistema de Arrecadação deverá estar integrado com o SGO da Concessionária, com todas as aplicações dos Sistemas do Free Flow, com dados de fluxo e receita, controles de isentos, abertura e fechamentos de vias, controles de acessos, alarmes, grupo geradores, e demais sistemas do Free Flow, possibilitando a operação remota e controle a partir do CCC.
Prazo para implantação e operacionalização do escopo	Conforme - Tabelas 2/3/4. Cronograma de Implantação Operacional.

3.4.7 Sistema de Pesagem

Postos de Pesagem (Existentes)	
Escopo	Implantar e operacionalizar o sistema de pesagem na modalidade fixa com condições de verificar situações de excesso de peso em qualquer veículo, efetuar autuações e transbordo das cargas em excesso, sendo auxiliado pela pesagem dinâmica permanente.
Parâmetros Técnicos	Os postos existentes na rodovia poderão ser recuperados e reformados, ou ainda ser objeto de nova edificação, quando não atenderem aos padrões estabelecidos, sendo que os projetos devem ser apresentados para aceitação pela ANTT. Postos de pesagem fixos existentes que estiverem em operação deverão permanecer em funcionamento nas condições em que foram recebidos pela nova concessionária, até que sejam adequados para atendimento aos normativos vigentes, e estejam em condições de exercer a completa fiscalização de pesagem da rodovia e de atender aos parâmetros exigidos pelo PER. Postos de pesagem móveis existentes que estiverem em operação deverão permanecer em funcionamento, em condições que atendam aos normativos vigentes, até que o sistema de pesagem na modalidade fixa esteja em condições de exercer a completa fiscalização de pesagem da rodovia e de atender aos parâmetros exigidos pelo PER. Os postos de pesagem f deverão ter dimensões compatíveis com o fluxo de tráfego de veículos de carga, inclusive com relação aos locais para estacionamento e transbordo de cargas em excesso, além de <i>tapers</i> de entrada e saída, iluminação, sinalização indicativa, entre outros. Implantação do Posto fixo com o sistema de pesagem dinâmica em baixa velocidade WIM e com a seleção dos veículos feita pelo Sistema de pesagem dinâmica em alta velocidade com sensores embutidos no pavimento HSWIM. Os postos de pesagem fixos deverão dispor de todo o equipamento necessário para a pesagem dinâmica, inclusive para a autuação, a ser efetuada pela ANTT, que deverá contar com sala própria e isolada do restante, e rede de transmissão de dados. Os postos de pesagem fixos deverão dispor de sistema de câmeras fotográficas (OCR), estrategicamente posicionadas, com sensores associados aos semáforos, de modo a registrar as placas dos veículos que se evadirem sem pesagem ou evitarem a autuação. A Concessionária deverá fornecer todos os recursos, materiais e humanos, para a operação dos postos de pesagem fixos. A Concessionária deverá instalar todos os recursos necessários para implementação de um sistema de autuação remota por parte da ANTT. Os Pátios para Transbordo de Produtos Perigosos deverão ser instalados em áreas contíguas a cada Posto de Pesagem Fixa, porém sem interferência ou relacionamento direto com as áreas destinadas à pesagem normal dos caminhões. Esses pátios deverão ser devidamente isolados, pavimentados, vedados e iluminados. Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade. Os equipamentos não devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superiores às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação. Todas as balanças fixas deverão ser objeto de certificação, periodicamente verificado na forma dos regulamentos editados pelo INMETRO. Os postos de pesagem fixos deverão operar permanentemente, durante 24 horas, todos os dias da semana. Não será admitida, em hipótese alguma, a formação de filas de veículos em áreas externas às áreas dos postos de pesagem (veículos em espera nos acostamentos ou faixas de tráfego causadas por ineficiência do sistema de pesagem) e também o estacionamento de veículos retidos fora do espaço de estacionamento previsto para esta finalidade.
Parâmetros de Desempenho	Qualquer equipamento ou elemento dos postos de pesagem fixos que apresente problema deverá ser reparado ou substituído em, no máximo, 24 horas. Qualquer posto de pesagem fixo não deverá sofrer paralisação superior a 120 horas por ano, exceto se por determinação da ANTT.

Postos de Pesagem (Novos)	
Escopo	Implantar e operacionalizar o sistema de pesagem na modalidade fixa com condições de verificar situações de excesso de peso em qualquer veículo, efetuar autuações e transbordo das cargas em excesso, sendo auxiliado pela pesagem dinâmica permanente.
	No caso da implantação de novos postos de pesagem fixos, a Concessionária deverá apresentar um estudo de origem-destino para justificar a localização dos mesmos, o qual será avaliado pela ANTT.
	Os postos de pesagem fixos deverão ter dimensões compatíveis com o fluxo de tráfego de veículos de carga, inclusive com relação aos locais para estacionamento e transbordo de cargas em excesso, além de tapas de entrada e saída, iluminação, sinalização indicativa, entre outros.
	Implantação do Posto fixo com o sistema de pesagem dinâmica em baixa velocidade WIM e com a seleção dos veículos feita pelo Sistema de pesagem dinâmica em alta velocidade com sensores embutidos no pavimento HSWIM.
	Os postos de pesagem fixos deverão dispor de todo o equipamento necessário para a pesagem dinâmica, inclusive para a autuação, a ser efetuada pela ANTT, que deverá contar com sala própria e isolada do restante, e rede de transmissão de dados.
	Os postos de pesagem fixos deverão dispor de sistema de câmeras fotográficas (OCR), estrategicamente posicionadas, com sensores associados aos semáforos, de modo a registrar as placas dos veículos que se evadirem sem pesagem ou evitarem a autuação.
	A Concessionária deverá fornecer todos os recursos, materiais e humanos, para a operação dos postos de pesagem fixos.
	A Concessionária deverá instalar todos os recursos necessários para implementação de um sistema de autuação remota por parte da ANTT.
	Os Pátios para Transbordo de Produtos Perigosos deverão ser instalados em áreas contíguas a cada Posto de Pesagem Fixa, porém sem interferência ou relacionamento direto com as áreas destinadas à pesagem normal dos caminhões. Esses pátios deverão ser devidamente isolados, pavimentados, vedados e iluminados.
	Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade.
	Os equipamentos não devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superiores às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação.
	Todas as balanças fixas deverão ser objeto de certificação, periodicamente verificado na forma dos regulamentos editados pelo INMETRO.
	Os postos de pesagem fixos deverão operar permanentemente, durante 24 horas, todos os dias da semana.
	Não será admitida, em hipótese alguma, a formação de filas de veículos em áreas externas às áreas dos postos de pesagem (veículos em espera nos acostamentos ou faixas de tráfego causadas por ineficiência do sistema de pesagem) e também o estacionamento de veículos retidos fora do espaço de estacionamento previsto para esta finalidade.
Parâmetros de Desempenho	Qualquer equipamento ou elemento dos postos de pesagem fixos que apresente problema deverá ser reparado ou substituído em, no máximo, 24 horas.
	Qualquer posto de pesagem fixo não deverá sofrer paralisação superior a 120 horas por ano, exceto se por determinação da ANTT.

5ª Etapa

EPR Iguaçu

Edital de Concessão nº 05/2021 Parte VII

BR-163/277/PR e PR 158/180/182/280/483

Programa de Exploração da Rodovia

3 FRENTES DA CONCESSÃO

3.4 FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

[...]

3.4.5 Sistemas de Pedágio e Controle de Arrecadação

3.4.5.1 Praças de Pedágio

3.4.5.2 Sistema Free Flow

Escopo

1. O sistema de arrecadação de Tarifa de Pedágio na modalidade Free Flow poderá ser utilizado para o Gerenciamento de Tráfego ou em substituição às Praças de Pedágio, nos termos definidos em contrato e/ou em Regulamentação específica.

Parâmetros de Desempenho

1. Implantação de toda a estrutura de pórticos, contadores automáticos, medidores de velocidade, displays indicadores de tarifa e demais equipamentos necessários à viabilização do Free Flow.
2. Possibilitar o pagamento da tarifa de pedágio sem necessidade de redução de velocidade do veículo, mediante utilização de etiqueta eletrônica ou equipamento detector de sinal de rádio, emitido por um dispositivo instalado no veículo ou outros dispositivos com resultados semelhantes, contratados pelo usuário, de uma AMAP e sistema OCR capaz de verificar a placa do veículo e consultar no banco de dados das AMAPs com objetivo de dirimir possíveis falhas de leitura do sistema principal.
3. Os equipamentos empregados na cobrança automática deverão permitir a transmissão de informações sobre a categoria do veículo, registrar sua passagem, calcular a tarifa a ser paga e permitir o pagamento antecipado, ou por débito em conta corrente ou cartão de crédito.
4. Os equipamentos deverão ainda armazenar os dados relativos à operação.
5. Os usuários poderão contratar os serviços das Administradoras de Meios de pagamento para Arrecadação de Pedágio – AMAPs autorizadas pela ANTT, conforme resolução específica.
6. Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de Free Flow deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade.
7. Os equipamentos não devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superiores às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação.
8. Qualquer equipamento ou elemento do sistema Free Flow que apresente problema deverá ser reparado ou substituído em, no máximo, 24 horas.
9. A disponibilidade do Sistema Free Flow e de seus equipamentos deverá atender ao estabelecido na Tabela 1.

CNSO

1. O Sistema de Arrecadação deverá estar integrado com o CNSO da ANTT com acesso direto (sem passar pelo SGO), transmissão dos dados em tempo real, referente ao fluxo de veículo dentro do sistema Free Flow devendo transmitir informações por pórtico, por pista, por modalidade de cobrança, por eixo, por veículo.

SGO

1. O Sistema de Arrecadação deverá estar integrado com o SGO da Concessionária, com todas as aplicações dos Sistemas do Free Flow, com dados de fluxo e receita, controles de isentos, abertura e fechamentos de vias, controles de acessos, alarmes, grupo geradores, e demais sistemas do Free Flow, possibilitando a operação remota e controle a partir do CCO.

3.4.6 Sistema de Pesagem

3.4.6.1 PPVf - Posto de Pesagem Veicular - Fixo

Escopo

1. Implantar postos de pesagem novos ou adequar os existentes.
2. A implantação de novos postos de pesagem fixos deverá ser precedida de estudo de origem-destino realizado pela concessionária, o qual será avaliado pela ANTT, que justifique sua localização.
3. Os Postos de pesagem existentes, regularmente aferidos e operados por autoridade rodoviária, devem ser assumidos e mantidos em operação pela Concessionária desde o início da concessão. Os equipamentos que não estiverem em condições de operação deverão ser restabelecidos no prazo de 180 dias.

Parâmetros Técnicos

1. Quando da assunção da concessão, os postos existentes que não atenderem aos padrões estabelecidos serão recuperados e reformados, ou receberão nova edificação, sendo os projetos apresentados para análise da ANTT. Eventuais equipamentos sem condição de operação deverão ser substituídos ou reparados em até 12 meses.
2. Os postos de pesagem fixos deverão ter dimensões compatíveis com o fluxo de tráfego de veículos de carga, inclusive com relação aos locais para estacionamento e transbordo de cargas em excesso, além de tapers de entrada e saída, iluminação, sinalização indicativa, entre outros.
3. Implantação do Posto fixo com o sistema de pesagem dinâmica em baixa velocidade WIM e com a seleção dos veículos feita pelo Sistema de pesagem dinâmica em alta velocidade com sensores embutidos no pavimento HSWIM.

4. Os postos de pesagem fixos deverão dispor de todo o equipamento necessário para a pesagem dinâmica, inclusive para a autuação, a ser efetuada pela ANTT, que deverá contar com sala própria e isolada do restante e rede de transmissão de dados.
5. Os postos de pesagem fixos deverão dispor de sistema de câmeras fotográficas (OCR), estrategicamente posicionadas, com sensores associados aos semáforos, de modo a registrar as placas dos veículos que se evadirem sem pesagem ou evitarem a autuação.
6. A Concessionária deverá fornecer todos os recursos, materiais e humanos, para a operação dos postos de pesagem fixos.
7. A Concessionária deverá instalar todos os recursos necessários para implementação de um sistema de autuação remota por parte da ANTT.
8. Os Pátios para Transbordo de Produtos Perigosos serão instalados em áreas contíguas a cada Posto de Pesagem Fixa, sem interferência ou acesso direto com as áreas destinadas à pesagem normal dos caminhões, e serão devidamente isolados, pavimentados, vedados e iluminados.
9. Os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverão atender permanentemente às suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade, não devendo, a qualquer momento, ter idade (contada da sua aquisição pela Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de depreciação.
10. Balanças fixas deverão ser objeto de certificação, verificada periodicamente na forma dos regulamentos editados pelo INMETRO.
11. Postos de pesagem fixos deverão operar permanentemente, durante 24 horas por dia, em todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.
12. Não será admitida formação de filas de veículos em áreas externas às áreas dos postos de pesagem (veículos em espera nos acostamentos ou faixas de tráfego causadas por ineficiência do sistema de pesagem) nem o estacionamento de veículos retidos fora do espaço de estacionamento destinado a esta finalidade.

Parâmetro de Desempenho

1. A disponibilidade do Sistema de Pesagem e de seus equipamentos deverá atender ao estabelecido na Tabela 1.

27. De forma análoga ao verificado nos contratos da Segunda Etapa, ao se analisar os parâmetros técnicos e de desempenho estabelecidos para os sistemas de *Free Flow* e de pesagem nos contratos das etapas subsequentes do PROCOFE, constata-se que não há detalhamento específico acerca dos procedimentos operacionais relativos aos documentos que devem ser encaminhados nos casos em que se faça necessária a autuação por parte da ANTT. Tal ausência reforça a inexistência de previsão contratual minuciosa sobre os procedimentos administrativos vinculados à fiscalização ou à aplicação de penalidades relacionadas a esses sistemas.

28. O esclarecimento preciso das obrigações de cada parte contribui para eliminar divergências de interpretação contratual e para preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, assegurando maior previsibilidade e segurança jurídica na execução contratual.

29. Nesse contexto, ainda que a legislação estabeleça os requisitos mínimos que devem constar em um registro de infração — os quais devem, naturalmente, ser observados pelas concessionárias —, os contratos de concessão não atribuem aos entes concessionados a obrigação de realizar procedimento administrativo prévio, dentre estes o pré-processamento ou filtro inicial do material coletado. Trata-se, portanto, de uma lacuna contratual.

30. Dessa forma, revela-se necessário e urgente que sejam promovidos os aditamentos contratuais cabíveis, acompanhados do reequilíbrio econômico-financeiro correspondente, a fim de permitir que as concessionárias possam prestar o devido assessoramento técnico e realizar a depuração dos dados — por meios próprios ou por intermédio de terceiros —, garantindo que o material encaminhado à ANTT esteja livre de incorreções, duplicidades ou inconsistências.

31. Essa medida revela-se essencial para evitar sobrecarga administrativa nas áreas técnicas da Agência, especialmente diante do aumento expressivo do volume de registros gerado pela adoção de tecnologias automatizadas. Assim, pós aditamento, será obrigação das concessionárias proceder ao pré-processamento e à triagem dos registros, de modo a descartar, desde a origem, as ocorrências que não atendam aos requisitos técnicos e normativos estabelecidos nas diretrizes contratuais e regulamentares vigentes.

32. Reforça-se que compete à Superintendência de Fiscalização — SUFIS a definição das diretrizes, parâmetros e critérios técnicos que nortearão o assessoramento a ser prestado pelas concessionárias de rodovias federais, garantindo que tais atividades sejam desenvolvidas em conformidade com as normas regulatórias da ANTT e com os padrões de qualidade e integridade das informações exigidos pela Agência.

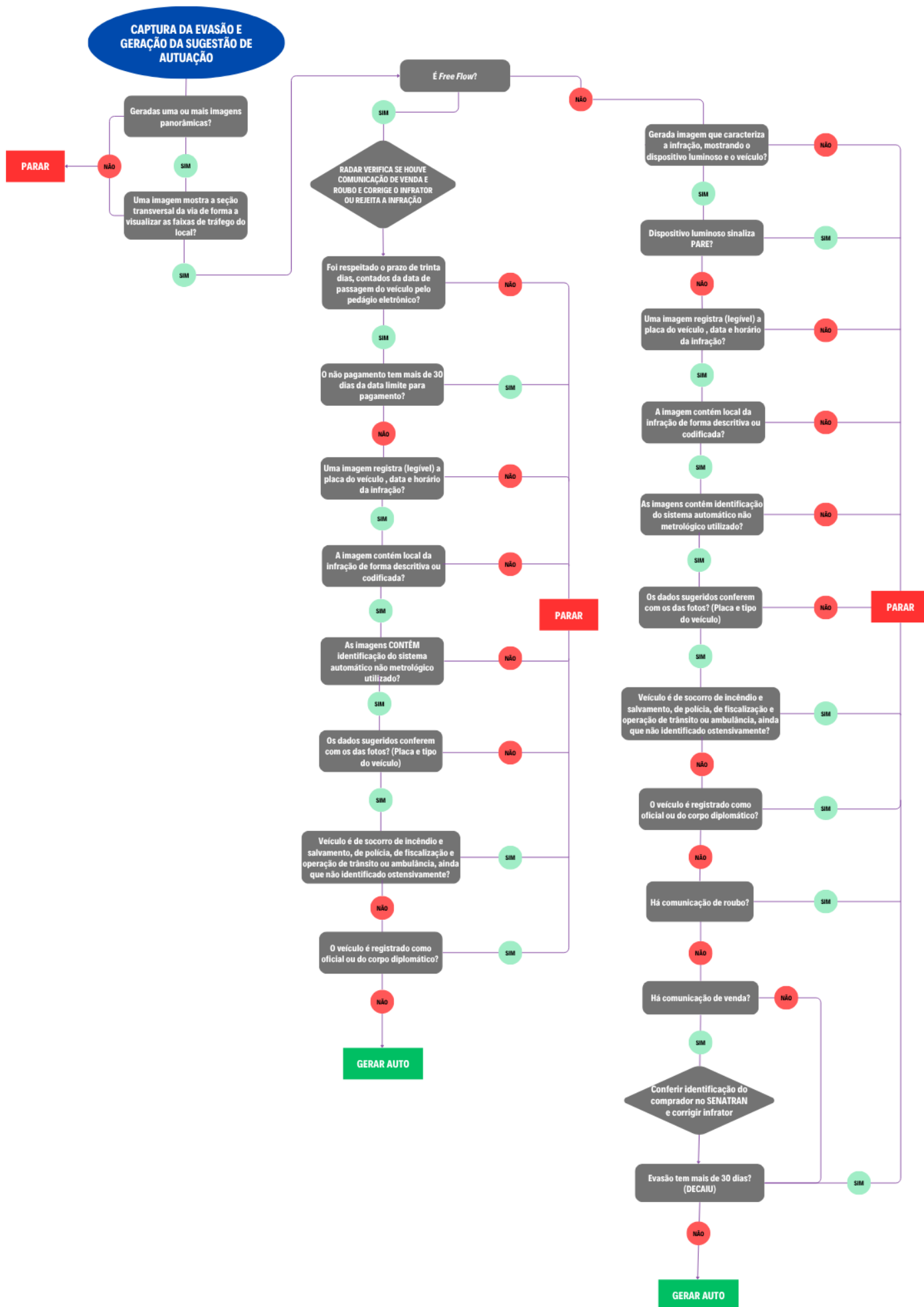
33. Ressalta-se, ademais, que a presente análise foi conduzida de forma amostral, tomando como referência contratos específicos representativos de cada uma das etapas de concessão. Assim, recomenda-se que, para o seguimento dos aditamentos contratuais necessários, seja realizada a verificação individualizada de cada caso concreto, considerando as particularidades contratuais, operacionais e tecnológicas aplicáveis.

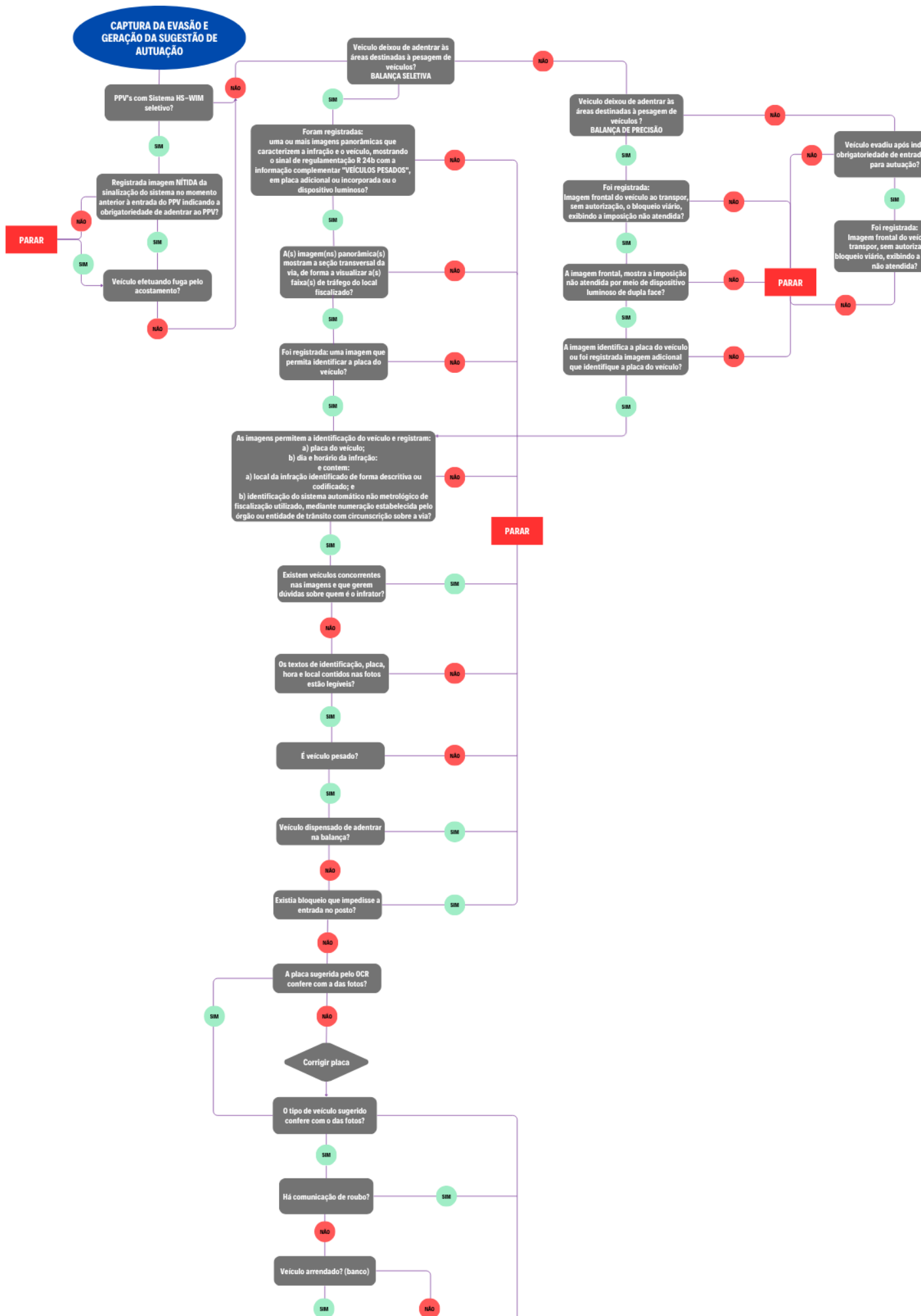
V.D. FLUXOGRAMAS

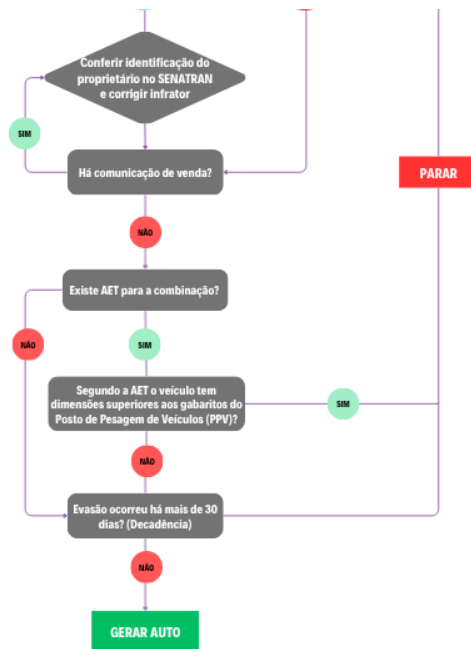
34. Com base nas informações e fluxos operacionais disponibilizados pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros — SUFIS, apresentam-se a seguir os diagramas de processo relativos à captura de eventos e à geração de sugestões de autos de infração referentes à evasão de pedágio e ao não pagamento no sistema de livre passagem (*Free Flow*), bem como à evasão de balança.

35. Os fluxogramas têm por objetivo demonstrar, de forma sintética, as etapas envolvidas na detecção das infrações, tratamento dos registros e validação dos dados.

FLUXO DE FISCALIZAÇÃO DA EVASÃO DE PEDÁGIO E DO NÃO PAGAMENTO DO SISTEMA DE LIVRE PASSAGEM (FREE FLOW):







V.E. REQUISITOS E FILTROS TÉCNICOS

36. Com base nas informações encaminhadas pela Gerência de Fiscalização da SUFIS, por meio do Despacho SEI nº 34689142, foram consolidados os requisitos técnicos e operacionais mínimos que devem ser observados pelas concessionárias no envio das sugestões de autos de infração relacionadas às ocorrências de evasão de pedágio, evasão de balança e não pagamento no sistema de livre passagem (*Free Flow*).

37. Esses requisitos, detalhados nas tabelas abaixo, apresentam os filtros, parâmetros técnicos e respectivos fundamentos legais aplicáveis ao processamento automatizado das sugestões de infração, conforme disciplinam as Resoluções CONTRAN nº 902/2022, nº 920/2022 e nº 1.013/2024, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), Portaria DENATRAN nº 179/2015, Resolução ANTT nº 5.379/2017 e Resolução ANTT nº 6.032/2023.

38. De modo geral, a SUFIS ressaltou que os principais motivos de descarte das sugestões de autos de infração decorrem de falhas na qualidade das imagens (baixa nitidez, foco inadequado, ausência de metadados completos ou presença de veículos concorrentes), bem como de inconsistências nos dados de enquadramento, envio de registros de veículos isentos de autuação e falta de vinculação correta entre as informações capturadas e os sistemas da Agência.

39. O Despacho nº 34689142 destacou ainda que, para mitigar tais inconsistências e reduzir a carga de trabalho das equipes de fiscalização, as concessionárias devem adotar medidas preventivas e operacionais, dentre as quais se destacam:

- Garantia da qualidade dos registros fotográficos, assegurando a nitidez das imagens, a limpeza e o correto posicionamento das câmeras, além da adequada vinculação dos metadados (data, hora, localização, sistema e placa);
- Controle rigoroso de paralisações operacionais, evitando o envio de sugestões durante períodos de inatividade dos Postos de Pesagem Veicular (PPVs);
- Implementação de filtros automáticos na origem, para descartar registros referentes a veículos com isenção legal de pesagem ou de pedágio, como veículos oficiais, operacionais das concessionárias, de socorro, transporte de valores e corpo diplomático;
- Validação automatizada dos metadados, garantindo completude e coerência das informações antes do envio dos arquivos à ANTT;
- Integração contínua com bases externas (SENATRAN, E-Fiscal, SIAET), permitindo consultas automáticas sobre titularidade do veículo, existência de Autorização Especial de Trânsito (AET) e ocorrências de roubo ou furto;
- Aplicação de regras específicas por tipo de posto ou sistema, como o descarte de evasões por acostamento em locais com sistema HS-WIM e a verificação de veículos estrangeiros no *Free Flow*, conforme o art. 7º, §6º da Resolução CONTRAN nº 1.013/2024.

40. Complementarmente, a SUFIS recomendou a adoção futura de sistemas de Inteligência Artificial (IA) voltados à validação automática das imagens e metadados, com o objetivo de reduzir o volume de análises manuais e otimizar o processo de triagem, permitindo que as equipes técnicas concentrem-se nas ocorrências de maior complexidade e relevância.

41. Assim, de forma não exaustiva, seguem os requisitos e filtros técnicos consolidados que devem ser observados nos respectivos aditamentos contratuais e, assim, pelas concessionárias antes do envio das sugestões de autos de infração, assegurando que apenas os registros válidos e devidamente comprovados sejam encaminhados à ANTT. Essa medida é essencial para reduzir o índice de descartes, garantir a eficiência do fluxo de apuração e fortalecer a confiabilidade do processo de fiscalização remota nas rodovias federais concedidas.

Quadro 2 - Evasão de Balança

REQUISITOS E FILTROS		AMPARO LEGAL OU JUSTIFICATIVA
Imagem para caracterizar a infração por deixar de adentrar nas áreas destinadas à pesagem: I - uma ou mais imagens panorâmicas que caracterizem a infração e o veículo, mostrando o sinal de regulamentação R-24b ou o dispositivo luminoso; e II - uma imagem adicional para identificar a placa do veículo, se necessário. Parágrafo único. A(s) imagem(ns) panorâmica(s) deve(m) mostrar a seção transversal da via, de forma a visualizar a(s) faixa(s) de tráfego do local fiscalizado.		Resolução CONTRAN nº 902/2022, Art. 11

Imagens	Imagem para caracterizar a infração por transposição, sem autorização, do bloqueio viário localizado na saída da área destinada à pesagem de veículos deverá: I - registrar a imagem frontal do veículo ao transpor, sem autorização, o bloqueio viário, exibindo a imposição não atendida; II - registrar uma imagem adicional para identificar a placa do veículo, se necessário; e III - permanecer inibido, não registrando imagem enquanto estiver ativa a permissão para retorno à rodovia no local fiscalizado. Parágrafo único. A imagem frontal, prevista no inciso I deste artigo, deverá mostrar a imposição não atendida por meio de dispositivo luminoso de dupla face.	Resolução CONTRAN nº 902/2022, Art. 14
	A correta vinculação dos metadados às imagens, em conformidade com as informações constantes nos autos de infração I - registrar: a) placa do veículo; e b) dia e horário da infração; II - conter: a) local da infração identificado de forma descritiva ou codificado; e b) identificação do sistema automático não metrológico de fiscalização utilizado, mediante numeração estabelecida pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via	Resolução CONTRAN nº 920/2022, Art. 5
	* Nitidez e o foco das imagens capturadas em condições diurnas e noturnas * Limpeza e o posicionamento adequado das câmeras, permitindo a visualização clara da sinalização indicativa de pesagem. * Ausência de obstáculos ou veículos concorrentes que possam comprometer a identificação do infrator	A correta configuração e manutenção das câmeras dependem da atuação das concessionárias, sendo essencial garantir o cumprimento desses requisitos. Esses problemas são recorrentes e têm sido constantemente identificados pela fiscalização, comprometendo a validação dos autos de infrações.
Prazo	Prazo máximo de 30 dias para expedição da notificação de autuação.	Lei nº 9.503/1997, Art. 281, §1º, II
Filtros	Envio apenas de sugestões cuja categoria do veículo seja "VEÍCULO PESADO" (ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, reboque ou semirreboque, e suas combinações)	Resolução CONTRAN nº 902/2022, Art. 10, §4º Ficha MBFT 606-82
	Descarte automático de veículos com previsão legal de dispensa de pesagem, tais como: I - veículos classificados como leves (automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário) tracionando reboque ou semirreboque; II - veículos de transporte de valores; III - veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias; IV - veículos com dimensões superiores aos gabaritos do Posto de Pesagem de Veículos (PPV); V - veículos de uso bélico; e VI - veículos utilizados na prestação dos serviços de socorro e emergência aos usuários das rodovias.	Lei nº 9.503/1997, Art. 29, VII Lei nº 9.503/1997, Art. 280, §6º Resolução CONTRAN nº 902/2022, Art. 10, §5º Ficha MBFT 606-82
	Verificação da titularidade real do veículo nos casos de financiamento, arrendamento (leasing) ou comunicação de venda	Lei nº 9.503/1997, Art. 134 Lei nº 9.503/1997, Art. 257, §§ 7º e 8º
	Consulta automatizada da existência de AET – Autorização Especial de Trânsito	Resolução CONTRAN nº 902/2022, Art. 10, §5º, IV
	Descarte automático de veículos com ocorrência de roubo ou furto.	Veículos com registro ativo de roubo ou furto não devem gerar sugestões de infração, pois não há responsabilização do proprietário nesses casos.
Operações dos PPVs	Controle rigoroso das paralisações operacionais nos PPVs, sem envio de sugestões nesses períodos	Quando os PPVs estão inoperantes (balança fechada), não há infração por evasão de pesagem, tornando indevido o envio de sugestões nesses períodos. O controle rigoroso das paralisações é essencial para evitar análises improdutivas e garantir a efetividade da fiscalização.
	Exceções e isenções particulares de cada PPV - Exemplo: liberação de ônibus ou vans intermunicipais em horários predefinidos.	As concessionárias têm pleno conhecimento das exceções aplicáveis a cada PPV e devem considerar essas particularidades antes do envio. O encaminhamento de sugestões nesses casos resulta em registros indevidos e compromete a confiabilidade da fiscalização.
HS-WIM Seletivo	Não envio de sugestões por evasão pelo acostamento.	LEI nº 10.233/2001, Art. 24, XVII Lei nº 9.503/1997, Art. 21, VIII Resolução Contran nº 547/2015, Art. 8
	Os registros de infrações devem conter imagem do Pannel de Mensagem Variável (PMV) com a indicação de "pesagem".	Resolução Contran nº 902/2022, Art. 11

Quadro 3 - Evasão de Pedágio

	REQUISITOS E FILTROS	AMPARO LEGAL OU JUSTIFICATIVA
Imagens	Imagem para caracterização da infração por evadir para não efetuar o pagamento do pedágio deverá registrar: I – uma ou mais imagens panorâmicas que caracterize a infração, mostrando o dispositivo luminoso e o veículo; II – uma imagem adicional para identificar a placa do veículo, se necessário. Parágrafo único. A(s) imagem(ns) panorâmica(s) deve(m) mostrar a seção transversal da via, de forma a visualizar a(s) faixa(s) de tráfego do local fiscalizado.	Portaria Denatran nº 179/2015, Art. 6º
	A correta vinculação dos metadados às imagens, em conformidade com as informações constantes nos autos de infração I - registrar: a) placa do veículo; e b) dia e horário da infração; II - conter: a) local da infração identificado de forma descritiva ou codificado; e b) identificação do sistema automático não metrológico de fiscalização utilizado, mediante numeração estabelecida pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via	Resolução CONTRAN nº 920/2022, Art. 5
	* Nitidez e o foco das imagens capturadas em condições diurnas e noturnas * Limpeza e o posicionamento adequado das câmeras, permitindo a visualização clara do semáforo luminoso * Ausência de obstáculos ou veículos concorrentes que possam comprometer a identificação do infrator	A correta configuração e manutenção das câmeras dependem da atuação das concessionárias, sendo essencial garantir o cumprimento desses requisitos. Esses problemas são recorrentes e têm sido constantemente identificados pela fiscalização, comprometendo a validação dos autos de infrações.
Prazo	Prazo máximo de 30 dias para expedição da notificação de autuação.	Lei nº 9.503/1997, Art. 281, §1º, II

Filtros	Descarte de passagens dos veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública.	Lei nº 9.503/1997, Art. 29, VII Lei nº 9.503/1997, Art. 280, §6º Ficha MBFT 773-01
	Verificação da titularidade real do veículo nos casos de financiamento, arrendamento (leasing) ou comunicação de venda	Lei nº 9.503/1997, Art. 134 Lei nº 9.503/1997, Art. 257, §§ 7º e 8º
	Descarte automático de veículos com isenção legal do pagamento da tarifa: - Veículos Oficiais (conforme o Código de Trânsito Brasileiro) - Veículos do corpo diplomático.	Resolução ANTT nº 6.032/2023, Art. 64
	Descarte de veículos com ocorrência de roubo ou furto	Veículos com registro ativo de roubo ou furto não devem gerar sugestões de infração, pois não há responsabilização do proprietário nesses casos.

Quadro 4 - Free Flow

	REQUISITOS E FILTROS	AMPARO LEGAL OU JUSTIFICATIVA
Imagens	Visualização panorâmica do veículo e a placa de identificação veicular, no momento de sua passagem pelo pedágio eletrônico.	Resolução CONTRAN Nº 1.013/2024, Art. 5º, § 6º
	A correta vinculação dos metadados às imagens, em conformidade com as informações constantes nos autos de infração I - registrar: a) placa do veículo; e b) dia e horário da infração; II - conter: a) local da infração identificado de forma descritiva ou codificado; e b) identificação do sistema automático não metrológico de fiscalização utilizado, mediante numeração estabelecida pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via	Resolução CONTRAN Nº 1.013/2024, Art. 9º, § 1º Resolução CONTRAN nº 920/2022, Art. 5
Prazo	Prazo máximo de 30 dias para expedição da notificação de autuação.	Lei nº 9.503/1997, Art. 281, §1º, II
	Prazo para pagamento da tarifa 30 dias, contados da data da passagem do veículo pelo pedágio eletrônico.	Resolução CONTRAN Nº 1.013, Art. 7º
Filtros	Verificação da titularidade real do veículo nos casos de financiamento, arrendamento (leasing) ou comunicação de venda.	Lei nº 9.503/1997, Art. 134 Lei nº 9.503/1997, Art. 257, §§ 7º e 8º
	Identificação de veículos estrangeiros - Os veículos licenciados no exterior que possuírem débitos relacionados à tarifa de pedágio por passagem em pedágios eletrônicos não poderão deixar o país antes de efetuado o pagamento.	Resolução CONTRAN Nº 1.013/2024, Art. 7º, § 6º
	Descarte de passagens dos veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública.	Lei nº 9.503/1997, Art. 29, VII Lei nº 9.503/1997, Art. 280, §6º Ficha MBFT 773-02
	Descarte de veículos com ocorrência de roubo ou furto	Veículos com registro ativo de roubo ou furto não devem gerar sugestões de infração, pois não há responsabilização do proprietário nesses casos.

V.F. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

42. A [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#), que trata da gestão econômico-financeira dos contratos de concessão, estabelece a forma adequada de manutenção do respectivo equilíbrio econômico-financeiro, a saber:

Art. 84. Eventual desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de inclusões de obrigações não previstas originalmente nos contratos de concessão será calculado por meio do fluxo de caixa marginal.

Parágrafo único. Cada conjunto de eventos de desequilíbrio ou alterações contratuais considerados em revisão deverão ser inseridos em fluxo de caixa marginal, observado o WACC Regulatório vigente.

[...]

Art. 150. A revisão extraordinária da tarifa de pedágio tem por finalidade a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão em razão da ocorrência de eventos de risco ou de alterações promovidas no contrato de concessão e será processada de ofício, pela Superintendência competente, ou por provocação da concessionária.

§ 1º A revisão extraordinária será processada a qualquer tempo quando, alternativamente, forem atendidos os seguintes requisitos:

I - houver interesse público relevante para alterações unilaterais ou consensuais do contrato de concessão, inclusive para inclusão, alteração, exclusão ou reprogramação previstos no contrato de concessão, ou emergencialidade em razão de evento decorrente de caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração; (Grifo nosso)

43. Reforça-se que a manifestação relacionada ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão deve ser devidamente fundamentada em análise casuística, levando em conta as peculiaridades e particularidades do instrumento contratual.

V.G. TERMO ADITIVO

44. Sobre o assunto, a [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#), dispõe o que segue sobre alteração contratual:

Art. 27-D. Toda alteração do contrato de concessão, do Programa de Exploração da Rodovia (PER) ou de quaisquer outros anexos ao contrato deverá ser formalizada mediante termo aditivo.

§ 1º A proposta de termo aditivo deverá tramitar em processo próprio devidamente motivado pelas razões que ensejaram a sua propositura.

§ 2º O termo aditivo será celebrado com base em valores definitivos, admitida a utilização de valores provisórios nas seguintes hipóteses:

I - reequilíbrio parcial de natureza cautelar ou baseado em evidência;

II - inclusão de obrigações de caráter continuado cujos valores dependam de fatores variáveis não controlados pela concessionária, nos termos da segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias;

III - situações emergenciais que demandem intervenção imediata para preservação da segurança viária ou continuidade do serviço, desde que tecnicamente demonstrada a urgência;

IV - quando, tendo sido aceito, com ou sem ressalvas, o projeto executivo, a definição final do orçamento envolver elementos de maior complexidade que não prejudiquem o início da execução, desde que seja possível estabelecer estimativa com razoável grau de segurança.

§ 3º O termo aditivo com valores provisórios deverá dispor, expressamente, sobre:

I - a metodologia utilizada para estimativa, que poderá se basear em análise simplificada, paramétrica, comparativa ou de sensibilidade, validada pela Superintendência competente;

II - os parâmetros de referência adotados;

III - o prazo e forma de apresentação dos valores definitivos;

IV - a forma de reequilíbrio econômico-financeiro, que deverá ser parcial, sendo ajustado quando da aprovação dos valores definitivos;

V - as consequências do descumprimento dos prazos estabelecidos; e

VI - a forma de compensação de eventuais diferenças.

§ 4º A utilização de valores não dispensa a posterior aprovação dos valores definitivos, com a celebração de termo aditivo retificador.

§ 5º A área técnica manterá registro específico dos termos aditivos celebrados com valores estimados, incluindo análise comparativa entre as estimativas e os valores definitivos, para aprimoramento contínuo da metodologia.

§ 6º A Procuradoria Federal junto à ANTT estabelecerá modelos padronizados de minutas de termos aditivos.

Art. 27-E. O contrato de concessão poderá ser aditivado a qualquer momento, quando se identificar alguma das seguintes hipóteses:

I - necessidade de intervenção para ampliação, preservação ou restabelecimento da segurança viária;

II - obra ou serviço emergencial para mitigação de risco iminente ou remediação de dano ao sistema rodoviário;

III - adequação do sistema rodoviário decorrente de obras supervenientes do Poder Concedente;

IV - implantação de sistemas ou tecnologias essenciais à supervisão, gestão ou fiscalização do contrato;

V - alterações contratuais sem impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

VI - reprogramação de obrigações contratuais vencidas ou vincendas cuja execução no prazo originalmente previsto tenha sido impossibilitada ou significativamente prejudicada por:

a) fatos não imputáveis à concessionária;

b) materialização de riscos não assumidos pela concessionária no contrato de concessão; ou

c) interferências de terceiros que impactem o cronograma de execução.

VII - outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas, em que a postergação da alteração contratual para o momento da revisão quinquenal possa causar prejuízo ao interesse público.

§ 1º A urgência deverá ser tecnicamente demonstrada, com indicação objetiva dos riscos ou danos que se pretende evitar ou remediar.

§ 2º As alterações que não se enquadrem nas hipóteses do caput serão processadas por ocasião da revisão quinquenal do contrato.

(Grifo nosso)

45. Logo, existe respaldo normativo para a inclusão de novas obrigações do contrato de concessão, Programa de Exploração da Rodovia (PER), e outros anexos mediante a celebração de termo aditivo.

V.H. CONSIDERAÇÕES FINAIS

46. A análise empreendida evidencia a necessidade de aprimoramento do fluxo de encaminhamento e processamento das sugestões de autos de infração geradas pelas concessionárias de rodovias federais, especialmente diante do volume expressivo de descartes observados pela SUFIS e da expansão dos sistemas de fiscalização automatizada. Logo, urge a necessidade de atualização dos contratos de concessão firmados no âmbito do PROCOFE, de forma a adequá-los, principalmente, às novas realidades operacionais decorrentes da implantação dos sistemas de *Free Flow* e de pesagem automatizada. A ausência de previsões específicas acerca dos procedimentos administrativos e do tratamento prévio das informações encaminhadas à ANTT revela uma lacuna contratual que deve ser adequadamente suprida.

47. A celebração dos aditivos contratuais propostos, acompanhada da respectiva recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, mostra-se medida indispensável para conferir respaldo jurídico à atuação das concessionárias, permitindo-lhes realizar o devido assessoramento técnico e o pré-processamento dos registros de forma estruturada e conforme as exigências normativas da Agência.

48. Ressalta-se, ainda, que a definição das diretrizes e parâmetros técnicos relativos a esse assessoramento deve ser conduzida pela Superintendência de Fiscalização – SUFIS, em coordenação com as concessionárias, de modo a garantir a padronização de procedimentos, a qualidade dos dados transmitidos e a eficiência das ações de fiscalização.

49. Por fim, destaca-se que as futuras manifestações sobre reequilíbrio contratual devem ser pautadas em análise casuística, considerando as particularidades de cada contrato e as condições específicas de execução. Tal abordagem assegura a observância dos princípios da legalidade, da isonomia e da preservação do equilíbrio econômico-financeiro, essenciais à sustentabilidade e à estabilidade do modelo de concessões rodoviárias federais.

V.I. CONCLUSÃO

50. Conclui-se que a ausência de previsão contratual específica acerca das obrigações relacionadas ao pré-processamento de dados e ao assessoramento técnico junto à ANTT evidencia a necessidade de aditamentos contratuais que regulamentem de forma clara tais atribuições, acompanhados da devida recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

51. As concessionárias deverão observar integralmente os requisitos e filtros técnicos estabelecidos pela SUFIS, garantindo que as sugestões de autos de infração encaminhadas à ANTT estejam devidamente instruídas, consistentes e aderentes às exigências legais e regulamentares. Essa padronização é essencial para otimizar o fluxo de trabalho, reduzir retrabalho e aprimorar o uso dos recursos técnicos e humanos da Agência.

52. Esse entendimento servirá como guia para as concessionárias, fornecendo orientações claras sobre suas responsabilidades e os passos a serem seguidos para garantir a conformidade com os termos contratuais e regulatórios, bem como para proteger seus interesses financeiros no contexto da operação e manutenção das rodovias concedidas.

V.J. ENCAMINHAMENTOS

53. Concluída a análise, sugere-se os seguintes encaminhamentos:

53.1. Dar amplo conhecimento, interno e externo, do presente entendimento, garantindo a disseminação das conclusões e orientações contidas nesta análise entre as áreas da ANTT, ABCR e as concessionárias envolvidas;

53.2. Solicitar às concessionárias, que entendam existir direito ao reequilíbrio, que apresentem minuta de termo de aditamento e os demais documentos necessários para o processamento do respectivo reequilíbrio econômico-financeiro;

53.3. Encaminhar as minutas de termo de aditamento (TA) à SUFIS para validação, especialmente no que se refere aos parâmetros e critérios técnicos a serem adotados, assegurando conformidade com as normas regulatórias e diretrizes da Agência;

53.4. Elaboração e celebração de aditivos contratuais nos contratos de concessão vigentes, com vistas a incluir de forma expressa as obrigações das concessionárias relacionadas ao assessoramento técnico, ao pré-processamento e à triagem dos registros provenientes dos sistemas automatizados de fiscalização e arrecadação, assegurando a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente da inclusão dessas novas atribuições;

53.5. Estabelecimento de cronograma e metodologia de acompanhamento da implantação dos aditamentos contratuais, a fim de assegurar a efetividade das medidas propostas e o alinhamento entre concessionárias, áreas técnicas e instâncias decisórias da Agência;

53.6. Seguimento na articulação institucional entre a SUFIS, SUROD e demais unidades competentes da ANTT, para garantir coerência técnica e

regulatória na execução das ações decorrentes desta análise.

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, Gerente**, em 26/10/2025, às 19:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35937004** e o código CRC **C527FC3F**.

Referência: Processo nº 50500.038301/2025-18

SEI nº 35937004

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br